

部分原先要用於製造醫療口罩的原料用來生產防護口罩，以提高防護口罩的生產量，因此，在原先的醫療口罩價格下，醫療口罩的生產量會降低。

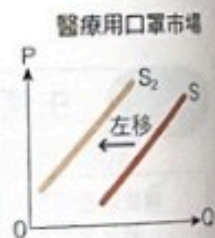
當生產上的替代品（防護口罩）價格提高，為了生產替代品（防護口罩），便須將生產資源從原來的產品（醫療口罩）挪走，原來產品（醫療口罩）的供給會因此下降，如圖 2-22 的上圖。

若不同產品可以在同一個生產過程中一起出現，這兩個產品就可以是生產上的互補品。當生產上的互補品價格提高，使得其供給量上升，會因此連帶增加原產品的供給，如圖 2-22 的下圖。以牛肉與牛皮這組生產上的互補品為例，畜牧業者在肉牛的生命週期結束後，會取下肉牛的牛皮來出售。如果牛肉的長期價格提高，畜牧業者就會飼養更多肉牛，最終使得牛皮的供給提高。

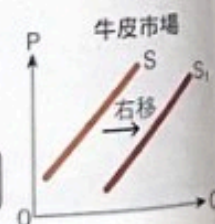
圖 2-22

生產上相關產品的價格改變對供給的影響

生產上的替代品



生產上的互補品



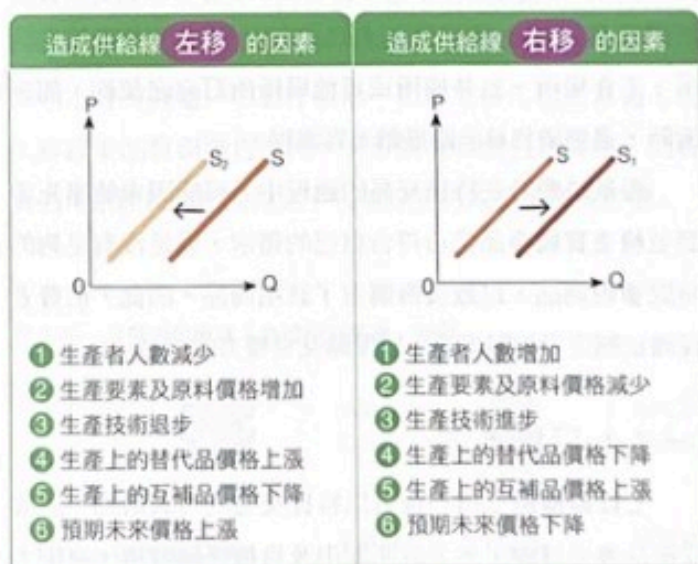
(五) 對於未來價格的預期改變

生產者會依照對於未來價格的預期，改變供給的策略。若生產者預期未來價格將會下滑，就會盡速求售，使得當下供給增加。舉例來說，如果商家預測某球隊打進決賽的機會不高，未來該隊周邊商品的球衣銷售量可能降低，那麼就會有更多商家願意在目前的價格下出售該球隊球衣，以因應未來可能的衝擊，於是當下的供給會提高。相反地，未來的預期價格若是提高，則會導致目前的產品供給減少。

上述已提及各種市場衝擊可能對供給帶來的影響，你也可以嘗試思考，有沒有什麼衝擊會同時影響需求與供給呢？每個人能依照自己的選擇做出消費、生產等決策，也可以運用契約及法律的力量來保障在消費與生產方面的權利。在下一節中，將會說明我國法律對於消費行為的保障與限制。

圖 2-23

影響供給變動的因素



第4節

消費行為的保障與限制

法律如何保障消費權益？對契約自由限制合理嗎？

供需雙方透過契約的締結產生交易行為，而在交易的過程中，該如何藉由法律來維護雙方權益？我們可以用消費者保護法中的特種交易與定型化契約規範，來思考法律對消費行為的保障與限制。

一 特種交易

消費者保護法中的特種交易，主要分為「通訊交易」與「訪問交易」兩種。**通訊交易**指企業經營者以廣播、電視、電話、傳真、型錄、報紙、雜誌、網際網路、傳單或其他類似的方法，使消費者在未能檢視商品或服務的情況下，與企業經營者所訂立的契約，如透由電商平臺購物。**訪問交易**則指企業經營者未經邀約而與消費者在其住居所、工作場所、公共場所或其他場所所訂立之契約，如逛街時，遇到銷售員沿路推銷美容課程。

考量消費者在特種交易的過程中，可能因未能事先看到並檢查實體產品是否符合自己的需求，或是沒有足夠的時間審視商品，以致後悔購買了該項商品。因此，消費者保護法制定了相關規範，以保障交易雙方的權益。

（一）七日猶豫期

七日猶豫期是指消費者以特種交易的方式購物，於收受產品後七日內，無須說明理由及負擔任何費用，原則上可直接解除契約並退回產品。

例 大學生瑋瑋在電商平臺上訂購了有狗狗圖案的T恤，收到T恤後，瑋瑋發現T恤上的圖案印刷非常粗糙模糊，此時瑋瑋可立即向平臺客服申請退貨。

但是，法律對於契約自由的限制，若超過了必要範圍，也未必公平，假設消費者在取貨後主張猶豫期的規定而任意要求解除契約，賣家亦可能遭受不合理的損失。

(二) 合理例外情事

為了避免上述狀況發生，消費者保護法對於猶豫期規範訂定合理例外情事（見圖 2-24），排除猶豫期在某些特定情況下的適用。

舉例來說，瑋瑋透過拍賣網站購買貼身衣物，拆封試穿後發現尺寸不合，但因貼身衣物屬於個人的衛生用品，拆封後退貨可能會有衛生疑慮；或是瑋瑋的媽媽網購蔬菜箱，收到後發現蔬果份量少且品質不如預期，但因蔬果屬於容易腐壞的生鮮食品，可能在辦理退貨期間就已經腐壞。由於上述的兩種情形，都可能使賣家因無法將商品再轉賣給其他人而蒙受損失，因此皆不適用七日猶豫期的規定。

不過，基於賣家本身有確保產品品質的責任，若貼身衣物本身有問題，如製作粗糙、與商家廣告相去甚遠，或生鮮蔬果品質與廣告不同，甚至到貨時就已經腐敗，消費者仍可依照民法相關規定主張解除契約或請求降低售價。

圖 2-24 消費者保護法「合理例外情事」舉例

